PUTUSAN

Nomor 1394/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Faisal;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur/tanggal lahir	:	50 Tahun / 17 Februari 1973;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Setiajadi Gg. Mulia No.9 Glugur Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan / Jalan Kel.TimurPerbatasan Lubuk Raya Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Kota Medan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa Faisal ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1394/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1394/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Faisal, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faisal dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,- Subs. 6 (enam) bulan Penjara **.**

3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor SIM Card 085260700587 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia terdakwa FAISAL pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di dalam sebuah Gang di Jalan Perwira II Gg. Setuju Kel. Pulo Brayan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bengkel Kec.Medan Timur Kota Medan , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seberat 2 (dua) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib ANGGA (dalam Lidik) menemui terdakwa di Jalan Perbatasan Lubuk Raya Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di kamar kost terdakwa, lalu ANGGA memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat seharga Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah dan akan terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat terdakwa sedang menunggu pmbeli di Jalan Perwira II Gg Setuju Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di dalam gang, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yaitu saksi ABI SULAIMAN, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RANDY PASARIBU, SH pada saat terdakwa sedang menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, petugas Kepolisian menyita barang bukti dari tangan kiri terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor SIM Card 085260700587.
- Selanjutnya terdakwa dan berikut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat; 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 085260700587 dibawa kekantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik Faisal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik putih tembus pandang berat bersih (Netto) 2 (dua) Gram**.**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3484/ NNF/ 2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2 (dua) Gram diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa FAISAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Faisal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di dalam sebuah Gang di Jalan Perwira II Gg. Setuju Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec.Medan Timur Kota Medan , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seberat 2 (dua) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib ANGGA (dalam Lidik) menemui terdakwa di Jalan Perbatasan Lubuk Raya Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di kamar kost terdakwa, lalu ANGGA memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat seharga Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah dan akan terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat terdakwa sedang menunggu pmbeli di Jalan Perwira II Gg Setuju Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di dalam gang, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yaitu saksi ABI SULAIMAN, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RANDY PASARIBU, SH pada saat terdakwa sedang menguasai dan memiliki narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, petugas Kepolisian menyita barang bukti dari tangan kiri terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor SIM Card 085260700587.

- Selanjutnya terdakwa dan berikut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat; 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 085260700587 dibawa kekantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik Faisal berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik putih tembus pandang berat bersih (Netto) 2 (dua) Gram**.**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3484/ NNF/ 2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2 (dua) Gram diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa FAISAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Abi Sulaiman Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun Terdakwa di oleh Saksi dan rekan Saksi tangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitra pukul 12.30 Wib di Jalan PErwira II Gg. Setuju Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya didalam gang.
- Bahwa Saksi bersama rekan 1 (satu) tim.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 085260700587.
- Bahwa adapun Terdakwa mengaku bahwa ia memperoleh barang bukti narkotika tersebut dari Angga untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;

2. Saksi Leonardo Dd Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa adapun Terdakwa di oleh Saksi dan rekan Saksi tangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitra pukul 12.30 Wib di Jalan PErwira II Gg. Setuju Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya didalam gang.
- Bahwa Saksi bersama rekan 1 (satu) tim.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 085260700587.
- Bahwa adapun Terdakwa mengaku bahwa ia memperoleh barang bukti narkotika tersebut dari Angga untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa adalah sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena tindak pidana narkotika.
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan PErwira II Gg. Setuju Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya didalam gang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendirian.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 085260700587.
- Bahwa adapun barang bukti narkotika tersebut dari Angga yang kemudian akan Terdakwa jual kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika tersebut dari Angga dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu ruiah). Yang mana apabila barang bukti narkotika tersebut habis terjual baru Terdakwa akan menyetor uang penjualan kepada Angga.
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh narkotika jenis sabu dari Angga untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor SIM Card 085260700587

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib ANGGA (dalam Lidik) menemui terdakwa di Jalan Perbatasan Lubuk Raya Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di kamar kost terdakwa;
- Bahwa ANGGA memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat seharga Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah dan akan terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat terdakwa sedang menunggu pmbeli di Jalan Perwira II Gg Setuju Kel. Pulo Brayan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di dalam gang, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yaitu saksi ABI SULAIMAN, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RANDY PASARIBU, SH;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa petugas Kepolisian menyita barang bukti dari tangan kiri terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor SIM Card 085260700587.
- Bahwa terdakwa dan berikut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat; 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 085260700587 dibawa kekantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik Faisal berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik putih tembus pandang berat bersih (Netto) 2 (dua) Gram**.**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Faisal yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkankan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik putih tembus pandang berat bersih (Netto) 2 (dua) Gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib ANGGA (dalam Lidik) menemui terdakwa di Jalan Perbatasan Lubuk Raya Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di kamar kost terdakwa;
- Bahwa ANGGA memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat seharga Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah dan akan terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat terdakwa sedang menunggu pmbeli di Jalan Perwira II Gg Setuju Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di dalam gang, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yaitu saksi ABI SULAIMAN, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RANDY PASARIBU, SH;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa petugas Kepolisian menyita barang bukti dari tangan kiri terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor SIM Card 085260700587.
- Bahwa terdakwa dan berikut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat; 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 085260700587 dibawa kekantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik **FAISAL** berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik putih tembus pandang berat bersih (Netto) 2 (dua) Gram**.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3484/ NNF/ 2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2 (dua) Gram mengandung narkotika yang disita milik terdakwa FAISAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Faisal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 114. ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor SIM Card 085260700587 dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Sulhanuddin., S.H., M.H ,sebagai Hakim Ketua, Asad Rahim Lubis, S.H., M.H ,dan Martua Sagala, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Hariani, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Asad Rahim Lubis, S.H., M.H

Sulhanuddin, S.H.,M.H

Martua Sagala, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)